

## 주의 요구

1. 제 목 : 위임기관에 회수 실익이 없는 공매 부적정
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 제1호에 따르면 선순위채권 및 강제징수비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

한편, 「국세징수법」 제57조 제1항 제4호<sup>1)</sup>에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면

---

1) 2021. 1. 1. 전부개정 이전 관련 조항 : 제85조 제2항

남을 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 체납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있으며 이와 관련된 절차로 요강 제95조 제2항에서는 관서의 장과 협의하여 공매를 중지하지 아니할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 공매 진행중에 위임기관은 물론 다른 과세기관에도 회수 실익이 없으면 위임기관과 협의하여 공매를 취소해야 하며 위임기관에는 회수 실익이 없으나 다른 과세기관에 회수 실익이 있을 경우에는 반드시 위임관서의 장과 협의를 통해 그 결과에 따라 공매를 진행하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

### (1) 위임기관 및 다른 과세기관에 회수 실익이 없는 공매 부적정

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 공매로 매각한 압류재산 중 배분결과 위임기관 및 다른 과세기관에도 배분금이 없는 공매 실태를 점검한 결과

2019. 6. 14. ◇◇세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇◇ 압류재산(2019-○○○○○○-○○○○) ‘경기도 ◇◇군 □□면 △△리 ▽▽▽-▽’의 경우 1차 공매예정가격이 27,525천 원이고 위임기관보다 선순위 임금채권 20,000천 원(●●●●●●)을 감안하면 4차 공매예정가격인 19,268천 원까지 공매를 진행할 경우 위임기관에 회수 실익이 없을 가능성이 높음에도

위임기관과 협의 없이 새로운 공매 1차<sup>2)</sup> 공매예정가격인 13,763천 원까지 진행하여 14,103천 원에 낙찰되었고 배분 결과 위임기관에는

---

2) 최초 공매예정가격의 100분의 50까지 유찰되어 새로운 공매로 진행

배분금이 없고 강제징수비 784천 원, ○○○○○○○○ 경인지역본부에만 13,319천 원 배분되는 등

[표 1]과 같이 8건의 압류재산은 위임기관은 물론 다른 과세기관에도 배분금이 없는 것으로 확인되었다.

[표 1] 회수 실익이 없는 공매 명세(위임기관, 타 과세기관 배분 無)

(단위 : 건, 천 원)

| 순<br>번 | 위임기관 | 관리번호 | 채납자 | 매각금액* | 강제<br>징수비 | 선순위 배분금 |     |
|--------|------|------|-----|-------|-----------|---------|-----|
|        |      |      |     |       |           | 배분금     | 채권자 |

“기재 생략”

\* 예치이자 포함

## (2) 다른 과세기관에만 회수 실익이 있는 경우 위임기관 협의 불철저

또한, 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 공매로 매각한 압류재산 중 배분결과 위임기관에는 배분금이 없고 다른 과세기관에만 배분금이 있는 공매 실태를 점검한 결과

2020. 2. 19. ■■세무서로부터 수입한 채납자 XXX 압류재산(2020-○○○○○-○○○) ‘경기도 ○○군 △△면 □□리 ◇◇-◇◇ 제402호’의 경우 1차 공매예정가격이 114,000천 원이고 위임기관보다 선순위 근저당권 채권액 76,636천 원(○○○○○○○○○○○○)을 감안하면 5차 공매예정

가격인 68,400천 원까지 공매를 진행할 경우 위임기관에 회수 실익이 없고 교부청구한 ◇◇군청 당해세 131천 원만 충당하게 될 가능성이 큰데도

위임기관과 협의 없이 5차 공매까지 진행하여 77,000천 원에 낙찰되었고 배분결과 위임기관에는 배분금이 없고 강제징수비 2,809천 원, ◇◇군청 131천 원, 근저당권자에게만 74,060천 원 배분되는 등

[표 2]와 같이 30건의 압류재산에 대하여 위임기관에는 실익이 없는 데도 협의 없이 공매를 진행한 것으로 확인되었다.

[표 2] 위임기관 회수 실익이 없는 공매 미협의 명세(타 과세기관 배분)

(단위 : 건, 천 원)

| 순번 | 위임기관 | 관리번호 | 채납자 | 매각<br>금액 | 강제<br>징수비 | 다른 과세기관<br>배분금 |
|----|------|------|-----|----------|-----------|----------------|
|----|------|------|-----|----------|-----------|----------------|

“기재 생략”

---

| 순번 | 위임기관 | 관리번호 | 체납자 | 매각<br>금액 | 강제<br>징수비 | 다른 과세기관<br>배분금 |
|----|------|------|-----|----------|-----------|----------------|
|----|------|------|-----|----------|-----------|----------------|

“기재 생략”

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 시 회수실익 확인 및 관련 협의 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 위임기관 및 다른 과세기관에 체납액 충당이 없는 공매를 진행하지 않도록 하고 위임기관의 회수 실익이 없을 경우 사전협의 업무를 철저히 하며, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)